

RESUMEN REAL DECRETO 203/2021

Estructura y Objeto del Real Decreto	1
Principios Generales (Art. 2)	1
Identificación y Autenticación (Capítulo II)	2
Instrumentos para el Ciudadano	2
Transferencia y Reutilización (Título IV)	3
Disposiciones Adicionales	3

Estructura y Objeto del Real Decreto

- **Objeto (Art. 1):** Desarrolla las Leyes 39/2015 y 40/2015 en lo referido a la actuación y el funcionamiento electrónico del sector público.
- **Composición:** Consta de un artículo único que aprueba el Reglamento, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y cinco finales. El Reglamento propiamente dicho tiene 65 artículos distribuidos en cuatro títulos.
- **Entrada en vigor:** El 2 de abril de 2021.

Principios Generales (Art. 2)

- **Principio de Personalización y Proactividad:** capacidad de la Administración para "proporcionar servicios precumplimentados y anticiparse a las necesidades del usuario.
- **Neutralidad tecnológica:** Independencia en la elección de alternativas tecnológicas.
- **Accesibilidad:** Garantizar igualdad y no discriminación (especialmente para discapacitados y mayores).
- **Interoperabilidad:** Capacidad de los sistemas para compartir datos y posibilitar el intercambio de información.
- **Dimensiones del ENI (Art. 6 RD 4/2010):** Organizativa, Semántica y Técnica.

- **Proporcionalidad:** Seguridad adecuada a la naturaleza del trámite.
- **Actuación Administrativa Automatizada (Art. 20):** Se usa el Sello electrónico de Administración Pública basado en certificado cualificado"

Identificación y Autenticación (Capítulo II)

- **Sistemas de verificación:** Regula las plataformas de verificación de certificados electrónicos y otros sistemas de identificación.
- **Representación (Art. 32):** Las personas interesadas pueden actuar por medio de representante. Los representantes de personas obligadas a relacionarse electrónicamente también están obligados a usar medios electrónicos en dicha representación.
- **REA:** Se regula el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.

Instrumentos para el Ciudadano

- **Carpeta Ciudadana (Art. 8):** Es el área personalizada accesible a través del Punto de Acceso General (PAGe) que permite al interesado el seguimiento del estado de tramitación de sus procedimientos.
- **Propósito de la Sede (Art. 9):** Realizar trámites que requieran la identificación de la Administración y la identificación o firma de los interesados.
- **Sistemas de firma en la Sede (Art. 18):** La Sede debe permitir, al menos, el sistema de firma electrónica incorporado al DNI y los sistemas de clave concertada (Cl@ve).
- **Contenido mínimo de la Sede (Art. 11):** Debe incluir:
 1. Relación de canales de acceso,
 2. Normativa del Registro,
 3. Sistema de quejas y sugerencias.
- **Excepción de firma:** NO se requiere firma para conocer el estado de tramitación de los procedimientos
- **Subsanación (Art. 14 y 58):** Si un ciudadano presenta un documento que no cumple con los formatos y estándares

tecnológicos determinados, se le requerirá para que lo subsane en un plazo de diez días.

- **Disponibilidad del CSV (Art. 21.4):** El plazo de disponibilidad para la verificación del Código Seguro de Verificación (CSV) será de al menos cinco años.
- **Cómputo de Plazos en el Registro (Art. 31):** El registro electrónico se rige por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica de acceso. Los plazos señalados por días se entienden como días hábiles (excluyendo sábados, domingos y festivos) y se cuentan a partir del día siguiente a la notificación.
- **Validez del DNle:** Aunque es de la Ley 6/2020, suele caer en este bloque: la vigencia de los certificados del DNle "no podrá ser superior a cinco años"
- **Conservación de papel (Art. 53):** Los documentos presentados en papel que no se devuelvan tras digitalizarse se conservarán al menos seis meses.

Transferencia y Reutilización (Título IV)

- **Reutilización (Art. 64):** Regula la reutilización de sistemas y aplicaciones entre Administraciones Públicas.
- **Adhesión (Art. 65):** Regula el procedimiento para que otras Administraciones se adhieran a las plataformas, registros o servicios electrónicos de la AGE.

Disposiciones Adicionales

- **DA 1ª (Uso obligatorio):** es obligatorio el uso de medios electrónicos en los procesos selectivos para el acceso al empleo público en el ámbito de la AGE.
- **DA 3ª (eIDAS):** Crea el Nodo de interoperabilidad de identificación electrónica para el reconocimiento mutuo de identidades entre Estados miembros de la UE. La integración de las AA.PP. con el nodo eIDAS se realiza a través de CI@ve y utiliza el estándar SAML 2.0.